

العقد الأول

عقد شراكة تجارية

المادة الأولى: أطراف العقد

تم إبرام هذا العقد في تاريخ ____ / ____ / ____ بين كل من:

الطرف الأول:

شركة _____ ، وهي شركة مسجلة وفقاً لقوانين _____ ، ويقع مقرها الرئيسي في _____ ، ويمثلها في هذا العقد السيد _____ بصفته المدير العام.

الطرف الثاني:

شركة _____ ، وهي شركة مسجلة وفقاً لقوانين _____ ، ويقع مقرها في _____ ، ويمثلها السيد _____ بصفته المدير التنفيذي.

ويُشار إلى الطرفين مجتمعين في هذا العقد بـ "الشركاء".

المادة الثانية: التعريفات

لأغراض هذا العقد، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1. المشروع المشترك: النشاط التجاري الذي يتفق الطرفان على إنشائه وإدارته .
2. رأس المال: المساهمات المالية أو العينية التي يقدمها الشركاء .
3. الأرباح: العائد المالي الصافي الناتج عن تشغيل المشروع .
4. الخسائر: أي التزامات أو خسائر مالية يتحملها المشروع .

المادة الثالثة: موضوع العقد

يتفق الطرفان بموجب هذا العقد على تأسيس شراكة تجارية بهدف:

1. إنشاء وتشغيل مشروع في مجال . _____
 2. تطوير المنتجات أو الخدمات المرتبطة بالمجال المذكور .
 3. تسويق المنتجات والخدمات داخل وخارج . _____
 4. تحقيق أرباح تجارية للطرفين وفقاً لنسب الملكية المتفق عليها .
-

المادة الرابعة: مدة العقد

1. يبدأ العمل بهذا العقد اعتباراً من تاريخ توقيعه .
 2. تكون مدة العقد الأولية خمس (5) سنوات .
 3. يجوز تجديد العقد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العقد .
-

المادة الخامسة: رأس المال ونسب الملكية

1. يلتزم الطرف الأول بتقديم مساهمة مالية قدرها . _____
 2. يلتزم الطرف الثاني بتقديم مساهمة مالية أو عينية قدرها . _____
 3. تكون نسب الملكية على النحو التالي :
 - الطرف الأول ____ %
 - الطرف الثاني ____ %
 4. يجوز زيادة رأس المال باتفاق مكتوب بين الطرفين .
-

المادة السادسة: إدارة المشروع

يتفق الطرفان على إدارة المشروع وفقاً لما يلي:

1. تشكيل لجنة إدارة مشتركة من ممثلين عن الطرفين .
 2. اتخاذ القرارات الاستراتيجية بموافقة الطرفين .
 3. تعيين مدير تنفيذي للمشروع يتولى :
 - إدارة العمليات اليومية
 - تنفيذ الخطط التشغيلية
 - رفع التقارير الدورية للشركاء
 4. إعداد تقارير مالية شهرية وسنوية .
-

المادة السابعة: توزيع الأرباح والخسائر

1. يتم توزيع الأرباح الصافية بين الطرفين وفقاً لنسب الملكية .
 2. تتحمل الخسائر بنفس نسب توزيع الأرباح .
 3. يتم إعداد القوائم المالية سنوياً بواسطة محاسب قانوني معتمد .
 4. يتم توزيع الأرباح خلال مدة لا تتجاوز **90 يوماً** من اعتماد القوائم المالية .
-

المادة الثامنة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

1. توفير التمويل المتفق عليه .
2. دعم المشروع بالخبرة الفنية اللازمة .
3. الالتزام بجميع القوانين واللوائح المنظمة للنشاط .

4. عدم القيام بأي نشاط منافس للمشروع خلال مدة العقد .

المادة التاسعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بما يلي:

1. إدارة العمليات التشغيلية للمشروع .
 2. توفير الكوادر البشرية المؤهلة .
 3. الحفاظ على سرية المعلومات التجارية .
 4. تقديم التقارير الدورية للطرف الأول .
-

المادة العاشرة: السرية

1. يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والمالية .
 2. لا يجوز لأي طرف إفشاء المعلومات إلا بموافقة خطية من الطرف الآخر .
 3. يستمر الالتزام بالسرية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقد .
-

المادة الحادية عشرة: انسحاب الشريك

في حال رغبة أحد الشركاء في الانسحاب:

1. يجب تقديم إشعار كتابي قبل ستة أشهر .
 2. يمنح الطرف الآخر حق شراء الحصة أولاً .
 3. يتم تقييم الحصة بواسطة خبير مالي مستقل .
-

المادة الثانية عشرة: حل النزاعات

1. يسعى الطرفان أولاً إلى حل النزاع ودياً .
 2. في حال عدم التوصل إلى حل خلال 30 يوماً، يتم اللجوء إلى التحكيم .
 3. يكون التحكيم وفق قواعد مركز _____ للتحكيم التجاري .
-

المادة الثالثة عشرة: القانون الواجب التطبيق

يخضع هذا العقد ويفسر وفقاً لقوانين. _____

المادة الرابعة عشرة: أحكام ختامية

1. لا يجوز تعديل هذا العقد إلا بموجب اتفاق مكتوب .
 2. يعتبر هذا العقد كامل الاتفاق بين الطرفين .
 3. حرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة .
-

توقيع الطرف الأول:

توقيع الطرف الثاني: